

| 일련 번호 : 인천시험장 - ③ |        |           |         |         |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 대상 부서 : 면허지원부     |        |           |         |         |
| 처분연월              | 행정상 조치 | 신분상 조치(명) | 재정상 조치  |         |
|                   |        |           | 조치방법(건) | 금 액(원)  |
| 2025. 3.          | 시 정    | -         | 회 수(1)  | 381,600 |

☐ 제 목 : 지체상금 및 하자보수보증금 징수 누락

☐ 내 용

### 1. 업무 개요

인천시험장은 별관 건물 노후화로 방수기능이 소실됨에 따라 누수, 누전 등 각종 사고를 예방하기 위하여 2024년 6월 ‘별관 외벽 및 옥상 방수공사 (계약금액 : 47,700,000원)’ 를 실시했다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「재무회계규칙」 제48조(하자보수보증금)에 따라 공사대가 지출 전에는 하자보수를 보증하기 위해 현금 또는 「국가계약법 시행령」 제37조 제2항에서 규정한 보증서를 계약상대자로부터 징수해야 하고, 제49조(지체상금)에 따라 계약상대자가 계약 상의 의무를 지체한 때에는 규정에서 정하고 있는 지체상금률과 지체일수를 계약금액에 곱하여 지체상금으로 징수해야한다.

또한, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제26조(계약기간 연장)에 의거 계약 상대방자는 계약기간 연장사유가 발생한 때에는 계약기간 종료 전 지체 없이 서면으로 연장신청하고, 담당자는 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인천시험장은 공사업체가 잦은 우천 예보를 이유로 [표 1]과 같이 준공기한 이후에 공사기간 연장을 요청하자 이를 임의로 수용한 뒤 지체상금을 부과하지 않았으며, 하자보수보증금을 현금 또는 보증서가 아닌 지급각서로 대체했다.

[표 1] 별관 외벽 및 옥상 방수공사 계약 변경 내역

| 기존 준공기한      | 연장요청일       | 실 준공일       | 지체일수 | 지체상금률(%) | 지체상금(원) |
|--------------|-------------|-------------|------|----------|---------|
| 2024. 6. 30. | 2024. 7. 2. | 2024. 7. 8. | 8일   | 1/1000*  | 381,600 |

※ 2024. 10. 30. 「재무회계규칙」 일부개정에 따라 공사 지체상금률이 1천분의 0.5로 변경

#### ☐ 관계부서 의견

면허지원부는 감사기간 중 업체로부터 지체상금을 회수완료 하였으며, 향후에는 관련 규정을 숙지하여 업무처리 하겠다는 의견을 제시했다.

#### ☐ 조치할 사항

면허지원부장은 향후 동일사항이 발생하지 않도록 업무를 철저히 해주시기 바랍니다. (시정)